

刑法
No255

R2-12

(配点: 2)

月 日

月 日

業務妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が2台設置されている銀行の無人出張所において、そのうち1台にカメラを設置し、当該現金自動預払機に客を誘導する意図で、一般客を装い、もう1台の現金自動預払機を2時間占拠した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
2. 講演会の主催者が閲覧する可能性を認識した上、インターネット上の掲示板に、当該講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをし、当該主催者に閲覧させた結果、当該講演会を中止させた場合、威力業務妨害罪が成立する。
3. 公職選挙法上の選挙長による立候補届出受理事務を妨害する目的で、その届出場所において、突如大声を発し、ボールペンを机にたたき付けるという暴行・脅迫に至らない言動を用いてその事務を滞らせた場合、威力業務妨害罪が成立する。
4. 知人Aに対する嫌がらせの目的で、同人に成り済まし、同人に無断で宅配ピザ店に電話をかけてピザ50枚を注文し、これを同人宅まで配達することを依頼して、同店店員にピザ50枚を作らせ、配達させた場合、偽計業務妨害罪が成立する。
5. 弁護士Xの弁護士としての活動を困難にさせる目的で、同人から、同人が携行し、その業務にとって重要な訴訟記録等が入ったかばんを奪い取った上、自宅に保管した場合、偽計業務妨害罪が成立する。

No255

R2-12

業務妨害罪

正解

5

正答率

81%

1 正しい

最決平 19.7.2 (百選Ⅱ18事件) により、本記述は正しい。

本記述と同様の事案において、判例は、偽計業務妨害罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「被告人らは、盗撮用ビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣に位置する現金自動預払機の前の床にビデオカメラが盗撮した映像を受信する受信機等の入った紙袋が置いてあるのを不審に思われないようにするとともに、盗撮用ビデオカメラを設置した現金自動預払機に客を誘導する意図であるのに、その情を秘し、あたかも入出金や振込等を行う一般の利用客のように装い、適当な操作を繰り返しながら、1時間30分間以上、あるいは約1時間50分間にわたって、受信機等の入った紙袋を置いた現金自動預払機を占拠し続け、他の客が利用できないようにしたものであって、その行為は、偽計を用いて銀行が同現金自動預払機を客の利用に供して入出金や振込等をさせる業務を妨害するもの」であるということを挙げている。

2 正しい

東京高判平 20.5.19 により、本記述は正しい。

本記述と同様の事案において、裁判例は、威力業務妨害罪が成立するとしている。その理由として、裁判例は、「本件書き込みは、本件講座の会場に灯油をまき火をつけ、会場を血の海にすると犯罪予告を内容とするものであって、その連絡を受けた本件講座の主催者である……センターの事務局長らの自由意思を制圧するに足りる勢力の行使があったというに十分なものである」ということを挙げている。

3 正しい

最決平 12.2.17 により、本記述は正しい。

本記述と同様の事案において、判例は、威力業務妨害罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「本件において妨害の対象となった職務は、公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務であり、右事務は、強制力を行使する権力的公務ではないから、……『業務』に当たる」ということを挙げている。

4 正しい

大阪高判昭 39.10.5 により、本記述は正しい。

他人名義を使って商店に対して商品の配達を依頼する旨の虚偽の電話をかけ、店員に配達させた行為につき、裁判例は、偽計業務妨害罪が成立するとしている。

5 誤っている

本記述は、偽計業務妨害罪が成立するとしている点で、誤っている。

最決昭 59.3.23。本記述と同様の事案において、判例は、威力業務妨害罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「被告人は、弁護士である被害者の勤務する弁護士事務所において、同人が携行する訟廷日誌、訴訟記録等在中の鞆を奪い取り、これを2か月余りの間自宅に隠匿し、同人の弁護士活動を困難にさせたというのである。右のように、弁護士業務にとつて重要な書類が在中する鞆を奪取し隠匿する行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものということが出来る」ということを挙げている。